Vekaletname

mustafa

VEKÂLETNAMESİ

(TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI)

Düzenlenme Tarihi: 15.04.2026
Düzenlenme Yeri: Konya

BİRİNCİ BÖLÜM: TARAFLAR

MADDE 1 – MÜVEKKİL BİLGİLERİ

Bilgi	Değer
Ad ve Soyad	Mustafa [SOYAD]
T.C. Kimlik No	[TC KİMLİK NO]
Doğum Tarihi	[DOĞUM TARİHİ]
Doğum Yeri	[DOĞUM YERİ]
Adres	Konya
Telefon	0541 203 16 09
E-posta	tedbirge34@gmail.com
Baba Adı	[BABA ADI]

MADDE 2 – VEKİL BİLGİLERİ

Bilgi	Değer
Ad ve Soyad	[VEKİLİN ADI VE SOYADI]
Baro Sicil No	[BARO SİCİL NUMARASI]
Bağlı Bulunduğu Baro	[BARO ADI] Barosu
Büro Adresi	[VEKİLİN BÜRO ADRESİ]
Telefon	[VEKİL TELEFON NO]
E-posta	[VEKİL E-POSTA]
KEP Adresi	[VEKİL KEP ADRESİ]

İKİNCİ BÖLÜM: VEKÂLETİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3 – VEKÂLETİN KONUSU

İşbu vekâletname; müvekkil **Mustafa [SOYAD]** tarafından, [TARİH] tarihinde meydana gelen **trafik kazası** nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazminine yönelik olarak yürütülecek olan her türlü hukuki süreç, dava, icra takibi, arabuluculuk ve müzakere işlemlerinin takibi amacıyla düzenlenmiştir.

Dosyaya İlişkin Temel Bilgiler:

- **Kaza Tarihi:** [TARİH]
- **Kaza Yeri:** [KAZA YERİ]
- **Tahmini Tazminat Tutarı:** [TUTAR] Türk Lirası
- **Maluliyet Oranı:** [ORAN]
- **Müvekkile Atfedilen Kusur Oranı:** [ORAN]
- **Karşı Taraf / Sigorta Şirketi:** [KARŞI TARAF / SİGORTA ŞİRKETİ ADI]

- **Poliçe Numarası (ZMSS):** [POLİÇE NUMARASI]
- **Hasar Dosyası Numarası:** [HASAR DOSYASI NUMARASI]

MADDE 4 – TRAFİK KAZASINA ÖZGÜ YETKİLER

Müvekkil, aşağıda sayılan trafik kazası tazminat süreçlerine ilişkin özel yetkileri vekiline devretmektedir:

4.1. ZMSS (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) Kapsamındaki Yetkiler

Vekil; ilgili sigorta şirketi nezdinde **Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS)** çerçevesinde hasar dosyası açma, başvuru yapma, hasar dosyasını takip etme, sigorta şirketi yetkilileriyle her türlü müzakere ve görüşme yürütme, teklif alma ve değerlendirme, gerektiğinde itiraz ve şikâyet başvurusunda bulunma yetkilerine sahiptir.

4.2. Kasko Sigorta Başvurusu Yetkileri

Vekil; müvekkilin mevcut kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketine başvuru yapma, gerekli evrak ve belgeleri temin ve ibraz etme, eksper atanması talebinde bulunma, ekspertiz süreçlerini takip etme, hasar tespitine itiraz etme ve kasko tazminatının tahsiline ilişkin her türlü işlemi yapma yetkisine sahiptir.

4.3. Karşı Taraf Sigortası ile Müzakere Yetkileri

Vekil; kazaya karışan karşı tarafın sigorta şirketi nezdinde doğrudan müzakere yürütme, yazışma yapma, uzlaşma teklifleri alıp verme ve değerlendirme, karşı sigorta şirketiyle sulh protokolü hazırlama ve imzalama yetkisine sahiptir. Bu kapsamdaki sulh ve feragat işlemleri **özel yetki** gerektirdiğinden, söz konusu işlemler ancak müvekkilin ayrıca yazılı onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilebilecektir.

4.4. Karayolları Trafik Kanunu Madde 85 Kapsamında Sorumluluk Takibi

Vekil; **2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. maddesi** ve devamı hükümleri kapsamında araç işleticisi ile sürücünün hukuki sorumluluğunun tespitine yönelik dava ve işlemleri yürütme, sorumluluk tespiti davası açma, kusur oranlarına itiraz etme, ceza mahkemesi kararlarını hukuki süreçlerde delil olarak kullanma ve ilgili makamlar nezdinde her türlü başvuruda bulunma yetkisine sahiptir.

4.5. Sigorta Tahkim Başvurusu Yetkileri

Vekil; **5684 sayılı Sigortacılık Kanunu** ve **Sigorta Tahkim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik** çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruda bulunma, tahkim dosyasını açma ve takip etme, hakem heyetiyle yazışma yapma, ek delil ve belge sunma, tahkim kararına itiraz etme ve itiraz hakem heyeti sürecini yürütme, tahkim kararının icrasını sağlama yetkilerine sahiptir.

MADDE 5 – ORTAK YETKİLER

5.1. Dava, Savunma ve Kanun Yollarına Başvuru Yetkileri

Vekil; her türlü tazminat davası açma ve açılmış davalarda savunma yapma; asliye hukuk mahkemeleri, iş mahkemeleri, idare mahkemeleri ve diğer yetkili yargı mercileri önünde müvekkili temsil etme; dava değerini artırma (ıslah), azaltma ve değiştirme; kısmi dava açma ve tamamlama davası yürütme; davanın her aşamasında delil ibrazı ve tanık dinletilmesi talebinde bulunma; keşif yapılması talebinde bulunma ve keşifte hazır bulunma; ilk derece mahkemesi kararlarına karşı **istinaf yoluna** başvurma ve Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde takip etme; Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı **temyiz yoluna** başvurma ve Yargıtay nezdinde takip etme; **karar düzeltme** ve **yargılamanın yenilenmesi** taleplerinde bulunma yetkilerine sahiptir.

5.2. Uzlaşma ve Sulh Yetkileri (Özel Yetki)

> □ **ÖZEL YETKİ UYARISI:** Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca sulh ve feragat işlemleri **özel yetki** gerektirmektedir. Aşağıdaki yetkiler, müvekkilin bu vekâletnameyi imzalamasıyla birlikte açıkça verilmiş özel yetkiler olarak kabul edilecektir.

Vekil; arabuluculuk süreçlerinde müvekkili temsil etme ve arabuluculuk görüşmelerine katılma; taraflar arasında **sulh anlaşması** müzakere etme ve imzalama; **feragat ve kabul** beyanında bulunma; müvekkilin haklarından kısmen veya tamamen vazgeçme; **ibra belgesi** düzenleme ve imzalama; ödeme planı ve taksitlendirme anlaşması yapma yetkilerine

sahiptir. Ancak vekil, bu yetkileri kullanmadan önce müvekkili bilgilendirmek ve müvekkilin yazılı ya da belgelenmiş sözlü onayını almakla yükümlüdür.

5.3. İcra Takibi Yetkileri

Vekil; kesinleşmiş veya ilâmlı alacaklar için **icra takibi başlatma**; ilamlı ve ilamsız icra yollarına başvurma; **haciz**, **ihtiyati haciz** ve **ihtiyati tedbir** taleplerinde bulunma; hacizli mal ve alacaklar üzerinde işlem yapma; icra müdürlükleri nezdinde her türlü işlemi yürütme; tahsilat yapma ve tahsil edilen tutarlar için makbuz ve ibra belgesi düzenleme; icra takibini **erteleme**, **durdurma** veya **sonlandırma**; itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarını açma ve takip etme yetkilerine sahiptir.

5.4. Bilirkişi, Aktüer ve Uzman Atanması Talep Yetkileri

Vekil; yargılama süreçlerinde **bilirkişi atanması** talebinde bulunma; bilirkişi listesinden seçim yapma; bilirkişi raporlarına itiraz etme ve ek rapor düzenlenmesini talep etme; **aktüer